

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٣م الموافق ١٠ شعبان ١٤٣٤هـ،
برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياتي ، ونوفل بن عبد السلام غربال ،
وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٦/٢٠١٢)
لسنة (١٠) قضائية .

المُقامة من :

السيد / روي ستن .
وكيله المحامي / ثاني سالم ثاني .

ضد :

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
 - ٢- النيابة العامة .
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات

بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٢ م ، أودع المُدعي صحيفة الدعوى الماثلة ، الأمانة العامة للمحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧ م .

قدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم : أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطياً : برفض الدعوى .

نُظرت الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يُبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن ، النيابة العامة وجهت اتهاماً إلى المدعي في يوم ٢٤ يوليو ٢٠٠٨ م بدائرة أمن محافظة المحرق ، بأنه قام بتشديد البرج في العقار المُبين في الأوراق ، من دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة ، مع علمه بذلك ، وذلك أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بالقضية رقم ٧٢٠١٠٤٦٧٧ ، طالبةً عقابه بالمواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧ م ، و بجلسة ١ يونيو ٢٠١١ م حكمت المحكمة بتغريم المتهم مائة دينار وبإزالة البرج المُخالف .

وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ١٢١٧/٢٠١١/١١ طالباً الحكم بإلغاءه والقضاء ببراءته .

وأثناء نظر الاستئناف قدم المدعي بـجلسة ١٩ سبتمبر ٢٠١٢ م مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧ م. وإذ قدرت محكمة الموضوع بالجلسة المشار إليها جدية الدفع، وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ م لتقديم ما يُفيد الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه الماثلة.

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال هذه المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون، قولاً منه إن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، ولم تُحدّد المواد التي رأت مخالفتها للدستور، واكتفت فقط بالتصريح للطاعن بإقامة دعواه، فهذا الدفع مردود بأنه طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م بإنشاء المحكمة الدستورية، تُقدّر محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، فإذا رأت جديته، أجلت نظر الدعوى ومنحت مبدى الدفع أجلاً لا يُجاوز شهراً لرفع الدعوى الدستورية، فلم يلزم النص المشار إليه محكمة الموضوع بالإفصاح صراحة عن أوجه تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا ذكر النصوص المدفوع بعدم دستوريته، طالما يمكن استخلاص ذلك من مسلكها. وإذ إن الثابت من مفردات ملف الدعوى الموضوعية أن المدعي قدم بـجلسة ١٩ سبتمبر ٢٠١٢ م مذكرة ضمّنها دفعاً بعدم دستورية المواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧ م، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ م لتقديم ما يُفيد الطعن بعدم الدستورية، فإن ذلك يكشف بذاته أن محكمة الموضوع جالت ببصرها في هذا الدفع مما يقطع بتقديرها جديته، ويضحى من ثم الدفع بعدم القبول غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون، مما يتعين الالتفات عنه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . إذ كان ذلك وكان المدعي قد أحيل إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة تشييد برج في العقار المبيّن بالأوراق من دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م ، وإذ حكمت محكمة الموضوع بالغرامة على المدعي فاستأنف هذا الحكم ، وكانت النصوص التشريعية المطعون عليها والسالف الإشارة إليها تعتبر مطروحة على محكمة الموضوع بحكم اللزوم إذا ما انتهت إلى القضاء بإدانته، مما حدا بها إلى تقدير جدية الدفع المقدم من المدعي بعدم دستوريته ، وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص ، فمن ثم يرتبط الفصل في دستوريته بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وتتحقق بالتالي المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في هذه الدعوى .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع ، وفي الحدود التي تُقدَّر فيها جديته ، وكان المدعي قد دفع بعدم دستورية المواد (١) و(٢) و(٢٣) من قانون تنظيم المباني المشار إليه وصرحت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية ، وكانت التهمة المنسوبة إليه هي تشييد بناء بدون ترخيص ، فإن نطاق دعواه الماثلة يتحدد تبعًا لذلك بنص المادتين (١) و(٢) ، وكذلك بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) المطعون عليها .

وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م ، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ٣٠ يناير ٢٠١٣م في القضية رقم (د/٨/٢٠١١) لسنة (٩) قضائية برفض الدعوى طعنًا على نص المادتين (١/٢٣) و(٢٤) من قانون تنظيم المباني المشار إليه ، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٣٠٩١) بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣م . ولما كان ذلك ، وكانت قد قضت الفقرة الأولى من المادة (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية بأن : ^(١) أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون مُلزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ، وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها ^(٢) .

فإن مؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - وهي بطبيعتها دعاوى عينية ، تُوجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة .

وحيث قد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن على المادة (١/٢٣) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م على ما سلف بيانه ، وبالتالي تكون قد حَسَمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة بالنسبة إلى الطعن على هذا النص لسبق الفصل فيه .

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادتين (١) و(٢) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م ، فإن المادة الأولى تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٥م بشأن الصحة العامة ، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي ، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية " ، وتنص المادة الثانية على أن : " كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يُجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المُعطى ، يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فوراً ، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ، ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاً لشروط الترخيص ، إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها ، ويكون ذلك على نفقته ، وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه " .

وحيث إن المدعي ينعى على النصين المذكورين مخالفتهما لنص المادة (٢٠/أ،ج) من الدستور قولاً منه إن التجريم فيهما جاء مُتَسِمًا بالغموض واللبس وعدم التحديد ، ذلك أن الأبراج أو الأطباق الهوائية التي توضع فوق أسطح العقارات لا يُمكن اعتبارها بناءً أو تشييداً حتى يسري عليها شرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك مخالفتها لأحكام المواد (١٩/أ) و(٣٢) و(٣١) لإهدارهما حرية الأفراد وحقوقهم في الملكية الخاصة وذلك باشتراطهما الحصول على ترخيص تشييد بناء أو إقامة عمل ، فإن هذا النعي غير سديد .

ذلك أن الدستور ، بما نص عليه في المادة (٢٠/أ) من أنه : ^(١) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ^(٢) ، قد دل على أن لكل جريمة رُكنًا ماديًا لا قوام لها بغيره ، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع ، وقع بالمخالفة لنص عقابي مُفصّلًا بذلك عن أن ما يُركن إليه النص الجنائي ، ابتداءً في زواجه ونواحيه ، هو مادية الفعل المؤخذ على ارتكابه إيجابيًا كان هذا الفعل أم سلبياً ، إذ إن العلاقة التي تنظمها النصوص العقابية في مجال تطبيقها على المخاطبين بأحكامها محورها الأفعال ذاتها في علاقاتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية ، إذ هي مناط التأثيم وعلته .

وحيث إن النصين المطعون عليهما قد استلزما الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لتشديد المباني في إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، ومن ثم يغدو استصدار الترخيص أمرًا لازمًا لإجراء هذه الأعمال مُراعاة لمواصفاتها ، وتقيّدًا بضوابطها ، وضمانًا لخضوعها للأصول الفنية التي يقتضيها تنفيذها ، وبما يكفل سلامتها ، فالمباني أو الأعمال التي يقيمها أصحابها بدون ترخيص ، أو مخالفة للأسس الفنية لمتانتها والأوضاع التنظيمية التي ينبغي أن تُهيمن عليها ، لا تعدو غالبًا أن تكون أعمالاً عشوائية مما يُخلّ بأمن الساكنين وجيرانهم ويهدد أرواحهم وأمنهم .

ولا وجه للقول إن أبراج الاتصالات الهوائية التي توضع فوق أسطح المباني والمنازل لا تعتبر بناءً ، ومن ثم لا يستلزم وضعها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . آية ذلك ، أنه لما كانت المادة (٢٦) من قانون تنظيم المباني - المطعون عليه - تنص على أنه : ^(٣) تسري أحكام المرسوم رقم (٧) لسنة ١٩٧٠م بالقانون المؤقت لتنظيم وتطوير الأراضي المُعدل بالمرسوم رقم (١٦) لسنة ١٩٧١م فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ... ^(٤) ، وكان المرسوم المذكور قد تضمنت مادته الأولى تعريف المبنى بأنه :

كل منشأة من بناء أو نصب أو أي جزء مما يعرف بالمبنى سواء كان هذا الجزء مؤقتاً أو دائماً ، رئيسياً أو تابعاً لطريق أو مدرج مطار أو لخط سكة حديدية أو مجرى تمديدات أنابيب المياه ، أو خزانات المياه ، وكذلك أيضاً خطوط التلغراف والكهرباء باستثناء التجهيزات الآلية المثبتة داخل المبنى .

ولما كان من المقرر قانوناً أن العبارة التي يفرغ المشرع فيها أحد النصوص القانونية ، إنما يتعين فهمها على ضوء المعنى الذي يستخلص منها عادة ، وفق موضعها ، وبمراعاة سياقها ، وبالنظر إلى الأغراض التي توخاها المشرع من مجموع النصوص التي أتى بها ، وإذ إن عبارات النصين المطعون فيهما جلية وواضحة في التحديد منضبطة بالتجريم ، إذ لم تقتصر على اشتراط الحصول على ترخيص عند تشييد البناء ، وإنما أيضاً عند إقامة أي عمل حتى ولو لم يتخذ شكل البناء التقليدي ، بل استغرق الترخيص الهدم الكلي للعمل أو البناء أو هدم جزء منه أو إجراء تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم ، وهذا من الشمول والإحاطة في التجريم . ومن ثم ، فإنه لا محل لما أورده الطاعن من أن النصوص الطعينة قد خلت من تعريف للبناء أو الأعمال المعاقب عليها . ولا يستقيم موطئاً لدحض هذا النظر قالة مؤداها ، أن قانون تنظيم المباني ينحسر عن أبراج الاتصالات زعمًا بخضوعها لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢م . ذلك أن المادة (٢٥) قد اشترطت الحصول على التراخيص اللازمة لذلك بما فيها تلك المنصوص عليها في المادتين الطعنتين ، إذ جاء نص المادة كالآتي :

« أ- للهيئة أن تمنح ترخيصاً لتشغيل شبكة اتصالات أو لتقديم خدمات الاتصالات لمدة محددة عن طريق الترخيص الممتاز أو الترخيص العادي طبقاً لأحكام المادتين (٢٩) و(٣٢) من هذا القانون .

ب- لا يخل منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر .

وإذ إن الحاصل من جماع ما سلف أن المُشرع قد جَرَّم بالنصين المطعون فيهما إقامة أعمال أو تشييد بناء بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة حمايةً للأرواح والممتلكات وتحقيقاً لاتساق المباني مع بعضها بعضاً ، وتلك مصلحة مقيدة تقتضي في حدودها تقييد حرية الأفراد بضرورة الحصول على الترخيص اللازم ، منعاً من العشوائية في الإنشاء وضبطاً لسلوك الأفراد ، مما يعتبر تنظيمًا لحقوق وحريات الأفراد ، ومنها حق الملكية وليس إهداراً لها .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن قالة مخالفة النصين المطعون عليهما أحكام المواد (٢٠/أ، ج) و(١٩/أ) و(٣١) و(٣٢) تكون غير قائمة على سند ، مُتعيّنة الرفض.

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات .